

0030757-65.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Afirmou que a motocicleta era produto de roubo e que Leandro trazia consigo um celular que, igualmente, constava como produto de roubo. Leandro, na ocasião, não teria prestado esclarecimento acerca do aparelho. Contou que a vítima da motocicleta compareceu à delegacia e, ali, reconheceu, apenas, Leandro. Questionado se a abordagem de Leandro teria sido imediata ou precedida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0030757-65.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0030757-65.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 575/2016 - 101º

Distrito Policial - J. das Embuias, 659/2016 - DECAP - Departamento De Polícia

Judiciária Da Capital, 463/2016 - 48º Distrito Policial - Cidade Dutra

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE SILVA MARQUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

FELIPE SILVA MARQUES e LEANDRO SOUZA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processado pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, I e II, e 180, caput, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que, em 24 de outubro de 2015, no período noturno, na Avenida Interlagos, n. 7.343, nesta Capital, FELIPE SILVA MARQUES, agindo em concurso com indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo um telefone celular Samsung Gran Prime Duos, de IMEI 356512065792701, um cartão bancário da Caixa Econômica Federal, uma cédula de identidade e um vale transporte - tudo, em prejuízo da vítima Cynthia Caetano Alves dos Santos.

Consta, ainda, que, no dia 21 de abril de 2016, por volta das 20h50, na Avenida Senador Teotônio Vilela, n. 0, nesta Capital, LEANDRO SOUZA COSTA, agindo em concurso com indivíduo não identificado, teria subtraído para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda CBX 250 Twister, de placa KHT-6888, e uma mochila - ambos, de propriedade de Edson Ferreira da Silva.

Consta, também, que, no dia 25 de abril de 2016, às 04h00, na via pública da Avenida Presidente João Goulart, n. 100, em Rio Bonito, Dutra, nesta Capital, FELIPE SILVA MARQUES teria conduzido, em proveito próprio, a motocicleta Honda CBX 250 Twister, de placa KHT-6888, pertencente à Edson Ferreira da Silva, sabendo tratar-se de produto de roubo.

Consta por fim, que, no período compreendido entre 24 de outubro de 2015 e 25 de abril de 2016, em horário e local incertos, nesta Capital, LEANDRO SOUZA COSTA teria recebido em proveito próprio o telefone celular Samsung Gran Prime Duos, de IMEI 356512065792701, pertencente à Cynthia Caetano Alves dos Santos, sabendo tratar-se de produto de roubo.

Recebida a denúncia (p. 225/226), os réus foram citados (p. 231 e 282) e apresentaram suas respostas à acusação (p. 239/249 e 286), que foram rejeitadas (p. 278/279 e 290).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) vítimas e 05 (cinco) testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados (p. 335/336 e 446/453).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pelo trancamento do feito, na parte em que imputa o cometimento de um roubo ao acusado Leandro, por ofensa à coisa julgada. Com relação aos demais delitos, requereu a condenação dos acusados, nos moldes da denúncia. Quanto à dosimetria, manifestou-se pela fixação da pena base acima do mínimo legal, pela aplicação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, pela imposição de regime inicial fechado e pela fixação de indenização em benefício das vítimas (p. 447/453).

A Defesa do réu Felipe Silva Marques, por sua vez, requereu a absolvição, sob a arguição de que teria sido confundido com terceira pessoa (p. 456/459).

A Defesa do réu Leandro Souza Costa, por fim, suscitou, em preliminares, a necessidade de trancamento da ação penal em relação ao crime de roubo, por ofensa à coisa julgada. No mérito, pugnou por sua absolvição, por fragilidade da prova. Subsidiariamente, requereu a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sua compensação com a agravante da reincidência, a imposição de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade (p. 460/468).

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, em relação ao crime de roubo imputado ao acusado Leandro Souza Costa, admito seu processamento como ofensivo à autoridade da coisa julgada.

Em 19.05.2016, nos autos de n. 0037987-61.2016.8.26.0050, da 28ª Vara Criminal de São Paulo/SP, Leandro foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, I e II, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, em 21 de abril de 2016, por volta das 20h50, na Avenida Senador Teotônio Vilela, nas proximidades da Avenida Presidente João Goulart, em São Paulo/SP, agindo em concurso com indivíduo não identificado, teria subtraído para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) motociclo da marca Honda CBX 250 Twister, de placa KHT-6888, pertencente à vítima Edson Ferreira da Silva. Posteriormente, por sentença transitada em julgado em 03.08.2020, foi definitivamente condenado. Confirmada, na imputação de roubo, a reprodução de todos os elementos identificadores de demanda já definitivamente julgada, o presente processo não poderá ter prosseguimento em relação ao delito, restando, apenas, sua extinção sem julgamento de mérito.

Superada a irregularidade, em relação aos delitos remanescentes, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Quanto ao crime de receptação, imputado ao acusado Leandro, a materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (p. 02), pelos boletins de ocorrência de p. 12/20 e 47/48, pelo auto de exibição e apreensão de p. 21/22 e pela prova oral produzida ao longo da instrução. Por outro lado, o conjunto probatório não se mostra suficiente à condenação do corréu Felipe.

A vítima Cynthia Caetano Alves dos Santos, em tentativa de reconhecimento pessoal, apontou o indivíduo que segurava a placa de n. 2 (Leandro Souza Costa) como um dos autores do delito. Acerca dos fatos, relatou que retornava à sua residência, quando, próximo a um farol, foi abordada por dois rapazes. Disse que os rapazes

vieram correndo desde o outro lado da rua, por entre os carros e, chegando ao local, a abordaram; que um deles fez um gesto, como se estivesse armado, pediu a bolsa e perguntou se o celular estava em seu interior; que respondeu que sim e ambos se evadiram. Especificou que a pessoa reconhecida apenas lhe disse "passa, passa, passa" e que o outro agente foi o responsável por pegar a bolsa. Descreveu este último como um indivíduo baixo e moreno. Pouco depois, notando a passagem de uma viatura, informou o ocorrido e, no dia seguinte, na delegacia, obteve a lavratura do boletim de ocorrência. Disse que, posteriormente, com a recuperação do celular, foi à delegacia, onde recebeu uma pasta e efetuou o reconhecimento fotográfico da pessoa que havia reconhecido ao início de sua oitiva. Negou ter efetuado tentativa de reconhecimento pessoal. Confirmou não ter visto qualquer arma de fogo. Por fim, observou que "a imagem deles não sai da minha cabeça". A vítima Edson Ferreira da Silva informou que a motocicleta foi roubada em uma quinta-feira e recuperada no domingo; que, após apreensão, retornou a delegacia e, ali, reconheceu a motocicleta como sendo aquela da qual é proprietário; que o bem estava "bem judiado", "descaracterizado"; e que, para conserto, gastou, aproximadamente, R\$ 2.500,00 a R\$ 3.000,00. Disse que, na delegacia, reconheceu pessoa de prenome "Felipe" como um dos autores do delito. Logo após, retificando-se, disse que reconheceu pessoa de prenome "Leandro" e que sequer chegou a ver "Felipe".

A testemunha Wagner Rodrigues Gonzaga reconheceu os réus. Acerca dos fatos, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pela Avenida Robert Kennedy, quando viu uma motocicleta transitando na contramão de direção e iniciou seu acompanhamento; que o veículo, logo à frente, caiu; que Leandro foi detido e Felipe, correndo, ingressou em uma casa de shows; que, ali, abraçou uma mulher e disse que seria sua namorada; que, não obstante, por já ter sido visto, foi preso. Afirmou que a motocicleta era produto de roubo e que Leandro trazia consigo um celular que, igualmente, constava como produto de roubo. Leandro, na ocasião, não teria prestado esclarecimento acerca do aparelho. Contou que a vítima da motocicleta compareceu à delegacia e, ali, reconheceu, apenas, Leandro. Questionado se a abordagem de Leandro teria sido imediata ou precedida de algum tipo de procedimento, respondeu "de imediato, porque ele não saiu da visão, falamos para o segurança para esvaziar a casa de show, mas nem precisou, porque ele não saiu do nosso campo de visão". Informou que, no local, havia cerca de 20 (vinte) ou 30 (trinta) pessoas.

As declarações de Márcio Zanardi, policial militar da reserva, foram, em suma, no mesmo sentido das de seu ex-parceiro. Em acréscimo, asseverou que os réus, questionados, negaram o cometimento dos delitos e que a casa noturna onde se refugiou o suspeito era pequena, com poucas pessoas. Ainda, questionado sobre as características que viabilizaram a correlação de Felipe à ocorrência, disse "pelas características de quando ele caiu ao solo e ele saiu no pinote correndo, e agente tentou alcançar ele, aí ele adentrou na casa de show (...) no meio da multidão, num tinha como verificar, meio escuro, pedimos para todo mundo sair, ele saiu abraçado com uma moça falando que era sua namorada e foi reconhecido pela equipe"; que a moça, questionada, não confirmou o relacionamento; e que, posteriormente, na delegacia, visualizaram pessoa diversa, alegando ser namorada de Felipe.

O informante Luiz Henrique Brandão Machado, amigo de Felipe, disse que o acusado, por volta das 21h00, chegou à "festa"; que, no local, além do réu, estavam o depoente, Pedro Henrique e Danilo; e que Felipe, naquele dia, fez uso de sua motocicleta. Contou que estavam na boate quando a polícia chegou e ordenou que todos saíssem; que, enquanto saíam, os policiais pegaram o réu, dizendo que "era ele"; que havia entre 300 (trezentas) e 400 (quatrocentas) pessoas no local; que tentaram conversar com os policiais, explicando que Felipe era trabalhador, já dispunha de uma moto e estava com a namorada, não havendo motivo para que roubasse qualquer motocicleta; que os policiais, não lhes dando atenção, efetuaram a prisão do acusado. Explicou que a namorada do réu se chama Mayara. Questionado por qual motivo a moça que acompanhava Felipe negou ser sua namorada, disse não saber. Questionado se conhecia essa moça e se ela, no interior da boate, acompanhava Felipe, disse que não. Questionado por qual motivo Felipe estaria a abraçando,

disse não saber dizer. Questionado se, a todo momento, na boate, teria permanecido ao lado de Felipe, disse "só na saída, que foi quando os policiais abordaram ele". Explicou que combinaram de se encontrar no local; que chegaram de carro e Felipe de moto; que a abordagem ocorreu na madrugada; e, que durante a festa, Felipe permaneceu em local próximo, não tendo deixado o interior do estabelecimento. Negou conhecer Leandro.

O informante Danilo Bertolino Maia, amigo de Felipe, disse que, entre as 22h30 e 23h00, chegou na balada; que Felipe chegou por volta do mesmo horário; que a abordagem ocorreu entre 02h00 e 03h00; que, no local, havia cerca de 400 (quatrocentas) pessoas; que os policiais exigiram que todos deixassem o local; que, a fim de atender a determinação, saíram enfileirados; que, enquanto saíam, Felipe foi chamado "para o canto"; e que a abordagem, segundo sabe, teria sido relativa à questão envolvendo uma fuga em motocicleta. Negou ter tentado argumentar com os policiais. Disse que Felipe, ao sair, estava acompanhado de uma moça; que não a conhece, sabendo, apenas, tratar-se de uma "amiga de balada"; e que, à época, ela não era namorada de Felipe. Contou que, na ocasião, combinaram de se encontrar no local; que, ali, funciona um bar e o local da festa; que já estava bebendo, quando ele chegou e se sentou à mesa; que, após, foi para a festa; que Felipe entrou posteriormente; que, na festa, em alguns momentos, esteve em companhia de Felipe e, em outros, de outras pessoas; e que o local não é muito grande. Questionado se, desde o momento do ingresso, até o momento de saída, Felipe teria permanecido na festa, disse "é, porque a gente se via, (...) toda ora nós tá se olhando". Questionado se havia algum motivo para Felipe sair em companhia da moça, afirmou que teriam se conhecido na festa. Negou conhecer Leandro.

O informante Pedro Henrique da Silva Torres, amigo de Felipe, disse que, por volta das 22h30 ou 23h00, chegaram, juntos, à festa; que, pela sistemática de funcionamento do estabelecimento, caso alguém saia, ao voltar, deve realizar novo pagamento para ingresso; que, pretendendo fumar, conversou com uma segurança e obteve autorização para permanecer em um jardim, consumindo seu cigarro; que, enquanto conversava, passou uma moto, em alta velocidade, e, logo após, a força tática, em seu encalço; que, em seguida, a moto caiu; que seu condutor correu para baixo e o garupa, correndo, ultrapassou a porta de entrada da balada e dirigiu-se a um "escadãozinho", de onde poderia acessar a avenida; que, nesse momento, os policiais manobravam a viatura; que, ante o ocorrido, a segurança, após determinar que ingressassem no estabelecimento, abaixou sua porta; que Felipe, estando no interior da balada, em nenhum momento deixou o local; que os policiais, se aproximando, passaram a chutá-la e exigir sua abertura, sob ameaça de arrombamento; que, após abertura, foram orientados a deixar o estabelecimento em fila; que, enquanto saía, Felipe foi puxado; que, pelo policial ("um branco, meio alto"), sua abordagem foi justificada pelo fato de estar vestindo uma camiseta com listras azuis e vermelhas; que, neste momento, Felipe estava na companhia de uma "menina", que haviam conhecido na balada; que, aos policiais, negou envolvimento com o delito, explicando que dispunha de sua própria moto, não tendo necessidade de subtrair outra; e que, a Leandro, pediu que esclarecesse que não se conheciam. O corréu, no entanto, teria ficado calado. Disse que, pelo que se recorda, quando da passagem do suspeito, percebeu, em sua vestimenta, a presença da cor vermelha e da cor preta ou azul marinho. Felipe, sua vez, estaria vestindo uma camiseta listrada, vermelha e azul-marinho. Ambas seriam de manga longa. Asseverou que, mesmo antes da fila, Leandro e a "menina" estavam juntos, que "ela tava bebendo com a gente", que "ela sempre frequentava lá (...) não era uma pessoa que a gente vê toda hora, era só em rolê noturno, balada assim e ela tava com agente". Negou conhecer Leandro. Disse que o jardim fica à direita da porta da balada; que o suspeito passou por onde estava; e que, dali, devido a existência de uma curva, não conseguia avistar o escadão.

Interrogado, o réu Felipe Silva Marques negou envolvimento nos delitos. Asseverou que, na data dos fatos, estava na balada com amigos, quando, por volta das 02h30 ou 03h00, os policiais chegaram ao estabelecimento; que, na ocasião, receberam ordem para deixar o local; que, conversava com amigos e com uma amiga, quando o "dono da balada", após conversar com os policiais, foi ao seu encontro, segurou seu braço e,

declarando que vestia camiseta da mesma cor daquela descrita pela policia, solicitou que fosse conversar com os agentes; que negou participação no delito; que o "dono da balada" tornou a conversar com os policiais; que, sobrevivendo exigência de que deixassem seu interior, saía abraçado à sua amiga, quando os policiais solicitaram sua aproximação; que, acusado de dar um "pinote" com uma motocicleta roubada, tornou a negar participação no delito, explicando dispor de sua própria motocicleta; que os policiais, reputando que mentia, o algemaram e agrediram; que, após conduzido à viatura onde estava Leandro, pediu que o rapaz explicasse que não se conheciam; que o corréu, no entanto, permaneceu em silêncio; que, ante a aglomeração de pessoas que tentavam explicar que não teve participação na ocorrência, os policiais, deixando o local, os conduziram até um posto de gasolina desativado; que, ali, foi instado a confessar, se não seria morto, e agredido com coronhadas; e que um amigo, visualizando a cena, avisou sua esposa e, esta, comparecendo ao local, buscou obter esclarecimento do ocorrido, momento em que teria sido informada que seria preso. Negou que, antes dos fatos, conhecesse Leandro. Explicou que a pessoa que abraçava era uma "menina que eu ficava com ela fora do meu relacionamento" e que, naquele dia, estavam juntos. Questionado sobre a imputação de roubo de um aparelho celular, afirmou desconhecer qualquer fato relacionado à ocorrência.

Leandro Souza Costa, por sua vez, confirmou a veracidade das imputações. Disse que não conhece Felipe; que praticou o roubo em companhia de outra pessoa; que Felipe estava dentro da "festa"; que a motocicleta estava "parada" e, por volta das 04h00, juntamente com o "moleque", a pegou para dar uma volta; que, enquanto trafegavam, vendo a "Força", aceleraram; que, tendo caído da motocicleta, foi para cima e seu acompanhante para baixo; que, logo em seguida, foi detido; e que não sabe para onde, exatamente, o "moleque" correu. Questionado sobre o celular, afirmou que, estava em sua residência, quando "o cara passou vendendo", pelo preço de R\$ 100,00; que, até então, não o conhecia; que a compra ocorreu alguns meses antes de ser preso. Explicou que, mesmo não conhecendo Felipe, sabe que ele estava na balada pelo fato dos policiais terem estacionado na frente do estabelecimento e retirado o corréu de seu interior. Esclareceu que, na moto, era acompanhado por "Ramon". Disse não ter explicado a confusão aos policiais, por ameaça de agressão.

Pois bem.

Iniciando pelo crime de receptação imputado ao réu Leandro, encerrada a fase instrutória, é inequívoco que o celular Samsung Gran Prime Duos, de IMEI 356512065792701, consistia em produto de ilícito. A propósito, o depoimento da vítima Cynthia, dando conta de que dois indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça - consubstanciada no uso de abordagem agressiva e na menção ao porte de arma - subtraíram o aparelho, bem como o conteúdo do boletim de ocorrência de p. 47/48, constituem provas contundentes de sua origem espúria.

Do depoimento policial, outrossim, extrai-se a informação de que o acusado, abordado em 25.04.2016, durante a madrugada, trazia consigo o aparelho previamente subtraído.

Quanto ao valor probatório de suas palavras, cumpre registrar que, nos autos, não apenas inexiste elemento capaz de descredenciar, neste ponto, suas assertivas, como, ainda, que a posse consubstancia fato em nenhum momento negado pelo acusado. Leandro, questionado pela autoridade policial, disse ter adquirido o aparelho "de um noia pela importância de R\$ 100,00 (cem reais)" (p. 10), e, em juízo, de um desconhecido que passou por sua residência, ainda pelo preço de R\$ 100,00.

Sendo certa a subtração do celular e sua subsequente utilização por Leandro, cumpre reconhecer, ainda, que o acusado, no momento da abordagem, tinha plena ciência de sua origem ilícita. Neste ponto, cumpre ressaltar que, em crimes de receptação, a aferição do dolo do agente exsurge da análise de elementos externos envolvidos no ilícito. Conforme a jurisprudência: "conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado" (RJDTACRIM 30/63); e, ainda, "a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,

em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração" (TACrimSP, RT 826/610).

Observado o entendimento jurisprudencial, no caso, subsidiando a admissão e materialidade, há a omissão de Leandro em apresentar elementos que evidenciem sua crença na licitude da transação. Deixando de fornecer qualquer detalhamento indicativo de que, à época, tenha buscado verificar a licitude de sua procedência, identificou superficialmente o vendedor como "nóia" e "cara", indicando uma potencial origem espúria, passível de ser antevista no momento de aquisição do bem. Ademais, declarou sua aquisição por preço módico e, pelas circunstâncias de sua prisão, não podia ignorar ser produto de ilícito.

Concomitantemente, sua defesa técnica, desconsiderando o entendimento jurisprudencial de que, para fins "demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé" (grifei) (TJ/SP, Apelação 0032785-79.2011.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 24.04.2014), deixou de trazer aos autos qualquer elemento indicativo de sua boa-fé.

Perante a extensão do esclarecimento obtido, seguro admitir que Leandro, no momento de sua abordagem, estava plenamente ciente da origem espúria do aparelho adquirido. A conclusão, contudo, seja em relação ao roubo ou à receptação, não é no mesmo sentido para o réu Felipe.

Consumado o roubo do celular, Cynthia, em solo policial, descreveu seu cometimento por dois indivíduos: um de cutis parda, olhos pretos, cabelos castanho escuro, com calvice parcial e barba falha; e o outro branco, com olhos e cabelos da cor "outros" (p. 47/48). Cerca de 07 (sete) meses depois, no entanto, transcorrido período suficiente ao obscurecimento de sua memória, reconheceu o réu, um jovem branco, de cabelos e olhos castanhos, como sendo o indivíduo, cujos traços distintivos, logo após os fatos, sequer soube explicitar (p. 57).

Não fosse suficiente, ouvida em juízo, imputou a autoria do delito ao acusado Leandro, esclarecendo que o corréu, inclusive, seria o mesmo indivíduo que reconheceu na delegacia.

Evidenciada a dubiedade da prova, o réu, naturalmente, não pode condenado pelo roubo perpetrando em seu detrimento.

Quanto à receptação, trata-se de ilícito que, tendo sido veementemente negado pelo réu e pelos informantes que arrolou em sua defesa, vem aparado, exclusivamente, pelo depoimento policial. Do quanto declarado pelos agentes, no entanto, extraem-se pontos de inconsistência e obscuridade que inviabilizam a condenação do acusado. Descrevendo o ocorrido, os policiais apresentando relato excessivamente sucinto, não cobriram, adequadamente, todos os desdobramentos da abordagem. Contaram que encetavam perseguição quando, ocorrida a queda, abordaram Leandro e, logo após, na casa de shows, Felipe. Não detalharam, contudo, o desenrolar dos fatos. Além disso, consta do relato de Wagner que ambos, em nenhum momento, o perderam de vista, não tendo sido sequer necessário obter o esvaziamento do local, ao passo que do relato de Márcio, diversamente, que, no interior do estabelecimento, em meio à multidão, o perderam de vista e que, solicitando a saída dos presentes, tornaram a localizá-lo.

Outro ponto, diz respeito à confirmação de que, naquela data, a casa de shows dispunha de um segurança que, ante a pretensão de localização do réu, foi contatado. Sua localização, não tendo sido adequadamente esclarecida por Wagner, foi designada pelo informante Pedro como sendo junto ao portão de acesso. Admitida a veracidade da informação, seja pela inexistência de declaração em contrário ou, ainda, pela facilidade com que, no local, poderia ser contatado pelos policiais, não se afigura compreensível o motivo pelo qual o segurança, avistando a perseguição, a queda da moto e a fuga do suspeito, não buscou impedir o ingresso do criminoso no interior do imóvel e, tampouco, o motivo pelo que, em caso de ingresso, não seguiu em seu encalço.

Por fim, como último ponto de inconsistência, releva destacar a absoluta ausência de descrição de eventuais características distintivas, observadas no curso de perseguição em alta velocidade, enquanto o condutor era encoberto pelo garupa ou,

ainda, após a queda da motocicleta, enquanto era procedida a detenção de Leandro, e que, momentos depois, no estabelecimento comercial, viabilizou a pronta identificação do réu. Wagner não fez qualquer referência à questão, limitando-se a declarar que não o perderam o de vista; e Márcio, especificamente questionado, não prestou esclarecimento satisfatório, indicando, genericamente, que o reconhecimento teria sido viabilizado pelas "características de quando ele caiu ao solo e (...) saiu no pinote correndo",

A indicação de vinculação por uso de camiseta listrada, nas cores vermelho e azul-marinho, feita pelo réu e pelos informantes, por sua vez, além de não confirmada pelos policiais, não consubstancia, notadamente ante a apuração de outras inconsistências, elemento suficiente à individualização do suspeito.

Também nesses casos, subsistindo dúvida razoável quanto à procedência das imputações, Felipe não poderá ser responsabilizado criminalmente.

Não se está afirmando sua inocência, nem mesmo a inocorrência dos fatos, mas, apenas, que estes não foram devidamente provados em Juízo. Subsistindo dúvida razoável sobre a imputação, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, inviável a procedência da pretensão acusatória.

Feita a delimitação da conduta passível de responsabilização, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (proc nº 0037987-61.2016.8.26.0050 - p. 393). Conforme jurisprudência, eventual condenação por fato anterior ao que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (STJ, HC n. 210.787/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013). Em consequência, elevo as penas-base, fixando-as em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço a confissão espontânea e a menoridade relativa (p. 24) e, em atenção ao teor da Súmula de n. 231 do Superior Tribunal, reconduzo a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, inexistindo majorantes ou atenuantes a serem valoradas, fixo, definitivamente, a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, imponho, para início do cumprimento da pena de reclusão, o regime semiaberto. As circunstâncias que motivaram sua prisão - fuga em alta velocidade, em plena via pública, com uso motocicleta roubada - e o fato de, contando com 23 (vinte e três) anos de idade, ostentar condenação anterior pelo grave crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, evidenciam que o regime aberto, em seu caso, não seria meio adequado à reprovação e prevenção da conduta criminosa.

Pelo mesmo motivo, não estão presentes os requisitos subjetivos para obtenção dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o pedido relativo ao crime de roubo imputado ao acusado LEANDRO SOUZA COSTA, e assim o faço SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Expeçam-se os ofícios necessários e promovam-se as anotações pertinentes.

Sem prejuízo, com relação às condutas remanescentes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, em consequência:

A) CONDENO o réu LEANDRO SOUZA COSTA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em regime inicial semiaberto e com o valor do dia-multa no mínimo legal;

B) ABSOLVO o réu FELIPE SILVA MARQUES, qualificado nos autos, das imputações de prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, I e II, e 180, caput, do Código Penal, e assim o faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O réu condenado não se encontra detido por determinação deste Juízo e, em caso de

revogação de sua prisão preventiva, poderá apelar da presente decisão em liberdade. Deixo de fixar valor mínimo para indenização da vítima, por inexistência de contraditório.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA